

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5066/2531

บริษัท อองแซนด์ บลาสติ้ง คอมปะนี ลี
มิเต็ด (ไทย) จำกัด

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
บริษัทเยนเนอร์ล เอลิเวเตอ์ จำกัด กับ
พวก

โจทก์
ผู้ร้อง

ล.

ป.พ.พ. มาตรา 306

การโอนสิทธิเรียกร้องนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 306 คงบังคับแต่เพียงให้บอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้หรือให้ลูกหนี้ยินยอมด้วยในการโอนเท่านั้น ไม่มีบทกฎหมายใดที่บังคับให้ต้องแจ้งแก่เจ้าหนี้หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าหนี้ ดังนั้น เมื่อการโอนสิทธิเรียกร้องได้ทำเป็นหนังสือแจ้งให้ลูกหนี้ทราบแล้ว แม้มิได้แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบก็สมบูรณ์และใช้บังคับได้

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามชำระเงินจำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาทพร้อมดอกเบี้ย และยื่นคำร้องขออายัดเงินหรือสิทธิเรียกร้องซึ่งจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ จะได้รับจากบริษัทบิกเบลล์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จำกัด ไว้ชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้อายัดเงินตามคำร้องขอ

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เงินที่ศาลชั้นต้นอายัดเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องแล้วเนื่องจาก
จำเลยที่ ๑ โอนสิทธิเรียกร้องให้ผู้ร้องเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาทรัพย์สินที่ซื้อและหนี้ตาม
ตัวสัญญาใช้เงิน ขอให้เพิกถอนคำสั่งอายัด

โจทก์คัดค้านว่า ผู้ร้องไม่มีอำนาจขอเพิกถอนการอายัด และการโอนสิทธิเรียกร้อง
กระทำโดยใช้สิทธิไม่สุจริต ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ร้องรับโอนสิทธิเรียกร้องจากจำเลยที่ ๑ โดยสุจริต และ
ผู้ร้องมีส่วนได้เสียมีสิทธิขอเพิกถอนการอายัดได้ มีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งอายัด

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า จำเลยที่ ๑ เป็นลูกค้าของผู้
ร้อง สาขาปลั๊กพลาซัส มีนายเสวก ปานสุรการ เป็นกรรมการผู้จัดการจำเลยที่ ๑ เปิด
สินเชื่อไว้กับผู้ร้อง โดยนำตัวสัญญาใช้เงิน ๑๐ ฉบับ มาทำสัญญาแลกเปลี่ยนสดไปจากผู้
ร้องเป็นจำนวนเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาทเศษ และตกลงให้คิดดอกเบี้ยร้อยละ ๑๗.๕ ต่อ
ปี นอกจากนี้จำเลยที่ ๑ ยังมีคำขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตกับผู้ร้อง และมีสินค้ายามา
ถึงแล้วไม่ยอมชำระหนี้ จึงได้ทำสัญญาทรัพย์สินที่ซื้อกับผู้ร้อง และจำเลยที่ ๑ ยังเป็นหนี้
ตามสัญญาทรัพย์สินที่ซื้อประมาณ ๑๐ ฉบับ รวมเป็นเงินประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาทเศษ
แต่จำเลยที่ ๑ นำที่ดินมาจำนองและพาบุคคลมาค้ำประกันหนี้ไว้กับผู้ร้อง ต่อมา
จำเลยที่ ๑ ขายและติดตั้งลิฟท์ให้แก่บริษัทบิกเบลล์ดีพาร์ตเมนต์สโตร์ จำกัด ใน
ราคาประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท ได้รับชำระราคาบางส่วน ยังมีเงินที่ค้างชำระอยู่อีก
จำนวน ๕๒๘,๐๐๐ จึงโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้จำนวนนี้ให้แก่ผู้ร้องในวันที่ ๓

กรกฎาคม ๒๕๒๗ และได้ทำหนังสือแจ้งให้บริษัทบิกเบลล์ดีพาร์ทเมนต์สโตร์ จำกัด ทราบ แต่มิได้แจ้งให้โจทก์ทราบ ต่อมาวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๒๗ โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลอายัดสิทธิเรียกร้องเงินจำนวนดังกล่าวก่อนศาลมีคำพิพากษาและในวันเดียวกันนั้นเอง ศาลได้มีคำสั่งอายัดตามที่โจทก์ขอ และเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๒๗ ผู้ร้องมอบอำนาจให้นางอารีรัตน์ ชิวธนาสุนทร ไปรับเงินจากบริษัทบิกเบลล์ดีพาร์ทเมนต์สโตร์ จำกัด แต่ได้รับแจ้งว่าเงินจำนวนดังกล่าวถูกศาลสั่งอายัดไว้ชั่วคราวแล้ว

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ที่โจทก์ฎีกาว่าการโอนสิทธิเรียกร้องระหว่างจำเลยกับผู้ร้องใช้บังคับไม่ได้ เพราะในวันที่ทำการโอนสิทธิเรียกร้องนั้น สิทธิเรียกร้องที่จำเลยมีต่อบริษัทบิกเบลล์ จำกัด ยังไม่เกิดขึ้นนั้น เป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาในศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ และมีปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัย คงมีข้อที่จะวินิจฉัยในชั้นนี้แต่เพียงว่า การโอนสิทธิเรียกร้องระหว่างจำเลยกับผู้ร้องได้กระทำโดยไม่สุจริต และทำให้โจทก์เสียเปรียบหรือไม่และการโอนสิทธิเรียกร้องระหว่างจำเลยที่ ๑ กับผู้ร้องโดยมิได้แจ้งให้โจทก์ทราบ และโจทก์มิได้ยินยอมด้วยจะใช้บังคับได้หรือไม่

ในข้อวินิจฉัยข้อแรก ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงแล้วสรุปว่า....คดีฟังไม่ได้ว่าการโอนสิทธิเรียกร้องระหว่างจำเลยที่ ๑ กับผู้ร้องได้กระทำโดยไม่สุจริตและทำให้โจทก์เสียเปรียบ

สำหรับในประเด็นที่ว่า การโอนสิทธิเรียกร้องระหว่างจำเลยที่ ๑ กับผู้ร้องมิได้แจ้งให้โจทก์ทราบ และโจทก์มิได้ยินยอมด้วยจะใช้บังคับได้หรือไม่นั้นเห็นว่า ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๐๖ คงบังคับแต่เพียงให้บอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้หรือให้ลูกหนี้ยินยอมด้วยในการโอนเท่านั้น ไม่มีบทกฎหมายใดที่บังคับให้ต้องแจ้งแก่เจ้าหนี้หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าหนี้ การโอน

สิทธิเรียกร้องระหว่างจำเลยที่ ๑ กับผู้ร้องตามที่ปรากฏมาแล้วข้างต้น จึงสมบูรณ์
ชอบด้วยกฎหมายและใช้บังคับได้

พืฬากษายัณ

(นิเวศน์ คำทอง-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

ศาลชั้นต้น - นายประยูร มูลศาสตร์

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญสิน ตูลากัน

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ